

Z M L U V A č. 15/2026

o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2026 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka

Čl. I.

Z m l u v n é s t r a n y

1.1 Objednávateľ: Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
Zastúpená riaditeľom MVDr. Ondrej Martiš

Adresa Ulica mieru 2
PSČ 984 42 Lučenec
Telefón 0474322431/0474323526
E – mail riaditel.lc@svps.sk
IČO 35 984 538
IBAN SK42 8180 0000 00 7000074941
(vyplnia sa všetky riadky)

1.2 Dodávateľ: Meno a priezvisko MVDr. Jaroslav Bátka

Trvalý pobyt
PSČ
Sídlo podľa osvedčenia vydaného KVL SR:
Telefón / fax +
Osvedčenie KVL SR č.
E – mail
IČO 36871869
DIČ 1032802166
IČ DPH SK1032802166
IBAN:
(vyplnia sa všetky riadky)

Čl. II.

P r e d m e t z m l u v y

2.1 Predmetom zmluvy je vykonanie štátnych veterinárnych činností dodávateľom
v tomto rozsahu:

Štátna veterinárna činnosť	Sadzba paušálnej úhrady za jeden úkon v Eur	Kód úkonu
I. Hovädzí dobytok		
1. Odber krvi	1,40	140, 142, 147, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 177, 179, 182, 184, 185

2. Aborty – plodové obaly	10,00	178
3. Tuberkulínácia jednoduchá	2,20	130
4. Tuberkulínácia simultánna	3,00	131
5. odber vzorky BSE	12,00	180

II. Ošípané		
1. Odber krvi	2,50	240, 246, 250, 262, 279
2. Aborty – plodové obaly	10,00	276, 278
3. Tuberkulínácia jednoduchá	3,00	230
4. KMO – odber vzoriek tkanív ciciaky	5,00	251, 253, 254
5. KMO, AMO – odber vzoriek tkanív ostatné ošípané	12,00	256
6. KMO, AMO – odber vzoriek tkanív prasnice, kance	20,00	258

III. Ovce/kozy		
1. odber krvi	2,00	440, 458, 477, 479, 480, 483, 496, 540, 558, 577, 579
2. Aborty – plodové obaly	10,00	478, 572, 578
3. Tuberkulínácia jednoduchá	2,20	530
4. Scrapie/BSE	12,00	484, 497, 584, 588, 597
	7,50	004, 005

IV. Všetky druhy zvierat		
1. Besnota – I., II. a III. klinické vyšetrenie	5,00	992, 993, 997
2. Besnota – indikovaný odber vzoriek	15,00	995
3. Klinické vyšetrenie chovu - hromadné	3,50	015, 017, 991, 994
4. Pitva veľkého zvierat'a	20,00	001
5. Pitva malého zvierat'a	12,00	002
6. Pitva drobného zvierat'a	5,00	003
7. Odber krvi, vakcinácia	2,00	920, 979, 101, 103, 401, 501, 801

V. Odber vzoriek od voľne žijúcich zvierat		
1. KMO, AMO – pitva, odber vzorky	5,00	946, 949, 950, 951, 954

VI. Hydina		
1. Odber vzoriek od hydiny na pseudomor hydiny a aviárnu influenzu	Hodinová sadzba 15,00	355
2. Odber vzoriek na <i>Salmonella arizonae</i> , <i>S. Gallinarum</i> , <i>S. Pullorum</i>	Hodinová sadzba 15,00	361, 381
3. Odber vzoriek na <i>Salmonella</i> Enteriditis, <i>S. Typhimurium</i> vrátane monofázových kmeňov <i>Salmonella</i> Typhimurium s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-, <i>S. Hadar</i> , <i>S. Infantis</i> , <i>S. Virchow</i>	Hodinová sadzba 15,00	367
4. Odber vzoriek na zárodoky <i>Salmonella</i> Enteriditis, <i>S. Typhimurium</i> vrátane monofázových kmeňov <i>Salmonella</i> Typhimurium s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-,	Hodinová sadzba 15,00	373, 374, 375
5. Odber vzoriek na <i>Mycoplasma meleagridis</i> , <i>Mycoplasma gallisepticum</i>	Hodinová sadzba 15,00	370, 371, 372, 379, 383, 384,

VII. Kone		
1. Odber krvi	5,00	850, 851, 852, 853, 877, 879
2. Aborty – plodové obaly	10,00	878

VIII. Včely – odbery vzoriek a úkony s tým súvisiace		
1. Choroby včiel – mor včelieho plodu, hniloba včelieho plodu – klinické vyšetrenie, odber vzoriek	2,50	965, 966

IX. Farmové chovy zveri		
1. Odber krvi	2,00	750, 758, 759, 775, 777, 779
2. Aborty – plodové obaly	10,00	774, 776, 778
3. KMO, AMO – odber vzoriek tkanív	5,00	751, 752, 753, 756
X. Zvieratá v schválených zariadeniach, inštitútoch a strediskách (napr. ZOO)		
1. Odber krvi	2,00	984
2. Aborty – plodové obaly	10,00	990
3. Odber vzoriek	5,00	913, 914, 915, 916, 917, 918, 921
4. Odber vzoriek na aviárnu influenzu	Hodinová sadzba 15,00	919

- 2.2** Za vykonanie štátnych veterinárnych činností podľa bodu 2.1 patrí dodávateľovi úhrada podľa bodu 2.1 tejto zmluvy v súlade so sadzbami paušálnych úhrad za jednotlivé úkony podľa tejto zmluvy, nariadenia vlády SR č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 2.3** Popri paušálnej úhrade uvedenej v bode 2.2 patrí dodávateľovi hodinová sadzba vo výške 15,00 eur v súlade s nariadením vlády SR č. 107/2008 Z. z. a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 2.4** Dodávateľ môže v odôvodnených prípadoch pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností účtovať úhradu v sume, ktorá predstavuje 25 % hodinovej sadzby uvedenej v bode 2.3 za každú začatú štvrt'hodinu.
- 2.5** Predmet zmluvy bude vykonávaný v týchto obciach a chovoch a schválených zariadeniach, inštitútoch a strediskách (napr. ZOO), určených objednávatelom:

Kód CEHZ	Obec/ farmy	Obec
437358	AB Laz s.r.o.	ÁBELOVÁ
P41587	AB Laz s.r.o., farma Benčíkovo	ÁBELOVÁ
P31590	AB Laz s.r.o., farma za Dolinkou	ÁBELOVÁ
475959	Farma u Klangu	POLÍCHNO
P31588	Farma u Maslena	ÁBELOVÁ
P21589	Farma Dolinka	ÁBELOVÁ
P21591	Farma Vrchovina	ÁBELOVÁ
429837	Filip Maslen	ÁBELOVÁ
P70061	Ankina Farma	ÁBELOVÁ
P90060	Lenkina Farma	ÁBELOVÁ
P80059	Palova Farma	ÁBELOVÁ
P90062	Filipova Farma	ÁBELOVÁ
	Farmy pridelené objednávatelom na výkon štátnych veterinárnych činností uvedené v Pláne VPO na r.2026	

2.6 Účtovanie náhrad za použitie motorového vozidla dodávateľa, nahláseného objednávateľovi pri uzatváraní zmluvy (kópia veľkého technického preukazu), pri výkone štátnych veterinárnych činností uvedených v bode 2.1 tejto zmluvy bude realizované v príslušnom mesiaci v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Miesto začiatku pracovnej cesty je sídlo vyznačené na osvedčení súkromného veterinárneho lekára, vydaného Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Čl. III.

Cena predmetu plnenia

3.1 Dodávateľ je na základe prístupových práv pridelených objednávateľom povinný zaznamenávať vykonané štátne veterinárne činnosti v elektronickej forme do veterinárneho informačného systému v zmysle požiadaviek a užívateľskej príručky informačného systému (ďalej len „systém VIS“). Dodávateľ je zodpovedný za správnosť a úplnosť zaznamenaných údajov v systéme VIS. Technické vybavenie (hardware a prístup na internet) si zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady.

3.2 Dodávateľ zaznamenáva do systému VIS iba štátne veterinárne činnosti, ďalšie náklady a spotrebované biopreparáty podľa návodu výrobcu a materiál spotrebovaný pri výkone štátnych veterinárnych činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Dodávateľ zaznamenáva do systému VIS odôvodnenie účtovania úhrady podľa bodu 2.4. Zakúpené biopreparáty a materiál zaznamenáva do systému VIS objednávateľ na základe dodávateľom predložených účtovných dokladov. Biopreparáty a iný materiál môže dodávateľ použiť pri výkone štátnych veterinárnych činností až po predchádzajúcom súhlase objednávateľa. Vykonané odborné veterinárne činnosti musia byť overené objednávateľom formou dohodnutou s dodávateľom. Vykonané odborné veterinárne činnosti za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný zaznamenať v systéme VIS priebežne, najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca po vykonaní odbornej veterinárnej činnosti.

3.3 Dodávateľ bude účtovať vykonané štátne veterinárne činnosti v sadzbách paušálnych úhrad podľa Čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy za obdobie jedného kalendárneho mesiaca.

3.4 Fakturácia štátnych veterinárnych činností dodávateľa pozostáva z dvoch častí:

- a) z elektronickej „Zadanej“ faktúry dodávateľom v systéme VIS a následne schválenej objednávateľom v systéme VIS,
- b) dodávateľom vytlačenej, podpísanej a odtlačkom pečiatky opatrenej schválenej faktúry zo systému VIS.

3.5 Dodávateľ vytvára mesačne najviac jednu elektronickú faktúru a je povinný „Zadat“ elektronickú faktúru v systéme VIS najneskôr do 5 dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli štátne veterinárne činnosti vykonané. V prípade, že u dodávateľa nastali zmeny vo vzťahu k finančným inštitúciám (napr. zmena účtu, zmena platcu DPH na neplatcu a naopak), dodávateľ je povinný túto zmenu písomne nahlásiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu a pred zaznamenaním úkonov do systému VIS. Objednávateľ následne bezodkladne písomne požiada ŠVPS SR o vykonanie zmien v systéme VIS, ktorý túto zmenu bezodkladne vykoná.

- 3.6** Objednávateľ dodávateľom elektronicky zadanú faktúru v systéme VIS schváli, alebo vráti na opravu do 5 pracovných dní od zadania faktúry do systému VIS. Vrátená faktúra musí obsahovať odôvodnenie vrátenia. Odôvodnenie sa oznamuje elektronicky v časti „Fakturácia“ v systéme VIS. V prípade vrátenia elektronickej faktúry na opravu, dodávateľ je povinný vykonať opravu bezodkladne a objednávateľ je povinný vykonať schválenie, alebo opätovné odôvodnené vrátenie faktúry tiež bezodkladne.
- 3.7** Podkladom pre schválenie faktúry za vykonané odborné veterinárne činnosti a spotrebované biopreparáty a iný materiál musia byť doklady potvrdené chovateľom (podpis na príslušných dokladoch). Prílohou faktúry sú tuberkulinačný záznam, kópie žiadaniek na laboratórne vyšetrenia (ak sa nestanoví inak), úradný záznam o hromadnom klinickom vyšetrení pred vykonaním štátnej veterinárnej činnosti iba v prípade TSE (ak neboli vytvorené elektronicky a nedohodne sa inak) a veterinárne osvedčenie o vyšetrení zdravotného stavu zvierat, ktoré poranilo človeka alebo zviera.
- 3.8** Dodávateľ je povinný faktúru s prílohami podľa bodu 3.7 predkladať objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní od schválenia faktúry osobne alebo prostredníctvom doporučenej zásielky.
- 3.9** Ak dodávateľ nedodrží lehotu uvedenú v bode 3.2, objednávateľ uplatní voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za úkon za každý deň omeškania, najviac do výšky fakturovanej sumy za príslušný úkon. Sankcia sa neuplatňuje, ak sa uplatnia sankcie podľa bodu 3.10 tejto zmluvy.
- 3.10** Ak dodávateľ nedodrží lehotu uvedenú v bodoch 3.5 alebo 3.8, objednávateľ uplatní voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania, najviac do výšky fakturovanej sumy za príslušný kalendárny mesiac.
- 3.11** Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi uhradiť jednotlivé schválené faktúry v lehote 14 dní po ich doručení.
- 3.12** V prípade, že objednávateľ nedodrží lehotu uvedenú v bode 3.11, zaväzuje sa zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania, najviac do výšky fakturovanej sumy za príslušný kalendárny mesiac.
- 3.13** Ak v priebehu trvania platnosti tejto zmluvy nadobudne účinnosť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý má vplyv na niektoré ustanovenie tejto zmluvy, účastníci tejto zmluvy sú povinní dať zmluvu bezodkladne do súladu s týmto všeobecne záväzným právnym predpisom.

Čl. IV.

Čas plnenia a ostatné ustanovenia

- 4.1** Práca podľa článku II. tejto zmluvy vykoná dodávateľ podľa časového harmonogramu určeného v Pláne veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia na rok 2026.
Dodávateľ u činností, u ktorých je laboratórne vyšetrenie hradené zo štátneho rozpočtu, vyznačí na žiadanke o laboratórne vyšetrenie „hradené z VPO“.
- 4.2** Dodávateľ je povinný odoberať úradné vzorky podľa zavedených štandardov a každú vzorku zaslanú na analýzu musí sprevádzať úplne vyplnená predpísaná žiadanka.
- 4.3** Dodávateľ sa zaväzuje viesť o štátnych veterinárnych činnostiach nasledujúcu evidenciu:
- záznam o vykonanej tuberkulínácii
 - záznam o odbere vzoriek na laboratórne vyšetrenie s uvedením identifikačných čísel zvierat - kópie žiadaniek na laboratórne vyšetrenie
 - evidenciu výsledkov laboratórných vyšetrení
 - kópiu veterinárneho osvedčenia o vyšetrení zdravotného stavu zvierat, ktoré poranilo človeka alebo zviera
 - evidenciu žiadaniek o laboratórne vyšetrenie na besnotu
 - evidenciu správ o zistení nákazy
 - evidenciu správ o zániku nákazy
 - záznam o preventívnych činnostiach a vykonaných zákrokoch
 - záznam o predpisovaní a používaní a výdaji veterinárnych liekov a uchovávať tieto záznamy najmenej tri roky
 - dodacích listov o nákupe biopreparátov
 - pitevných protokolov o nariadených pitvách
 - úradný záznam o hromadnom klinickom vyšetrení pred vykonaním štátnej veterinárnej činnosti (iba v prípade TSE).
- 4.4** Dodávateľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 3 pracovné dni vopred oznámiť objednávateľovi dátum výkonu hromadných akcií. Prípadné zmeny v dôsledku neprítomnosti, ochorenia a pod. je dodávateľ povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
- 4.5** Kontrolu plnenia zmluvných záväzkov vykonáva regionálny veterinárny lekár, ktorý môže touto činnosťou poveriť zodpovedného veterinárneho inšpektora regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
- 4.6** Dodávateľ vyhlasuje, že
- a) nie je vlastníkom, spoluvlastníkom, sprostredkovateľom nákupu alebo predaja, predajcom, dovozcom, vývozcom, príjemcom, prepravcom alebo držiteľom zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, krmív alebo medikovaných krmív určených na uvádzanie na trh, na obchod alebo vývoz, alebo produktov živočíšneho pôvodu určených na uvádzanie na trh vrátane maloobchodného predaja produktov živočíšneho pôvodu, na obchod alebo vývoz, na ktoré sa vzťahuje jeho poverenie v rozsahu tejto zmluvy,
 - b) nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom chovu zvierat, prevádzkarne, zariadenia, strediska alebo právnickej osoby, z ktorej pochádzajú zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, živočíšne vedľajšie produkty alebo produkty živočíšneho pôvodu

určené na uvádzanie na trh, na ktoré sa vzťahuje jeho poverenie v rozsahu tejto zmluvy a z ktorých mu vyplýva ekonomický prospech,

- c) nie je konateľom, spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom predstavenstva alebo dozornej rady právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v predmete podnikania podľa písmen a), b) a d),
- d) nevykonáva zárobkovú alebo podnikateľskú činnosť v súvislosti s veľkodistribúciou veterinárnych liekov alebo s prípravou medikovaných krmív a ich uvádzaním na trh,
- e) bezodkladne písomne oznámi hlavnému veterinárnemu lekárovi a objednávateľovi každú zmenu v ustanoveniach podľa písmen a) až d) vzniknutú v priebehu platnosti tejto zmluvy.

Čl. V.

Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i e

- 5.1** Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2026.
- 5.2** Zmluvu je možné meniť na základe dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 5.3** Zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 5.4** Zmluvné strany môžu okamžite odstúpiť od zmluvy pri porušení povinností stanovených v tejto zmluve.
- 5.5** Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 5.4 aj pri vyčerpaní finančných prostriedkov určených na odborné veterinárne činnosti.
- 5.6** Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dodávateľ dostane 1 rovnopis a objednávateľ 2 rovnopisy.
- 5.7** Ostatné právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.8** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmluvné strany vyslovene súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

5.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

- Farebná fotokópia z originálu veľkého technického preukazu vydaného na meno dodávateľa ako fyzickej osoby pre motorové vozidlo, ktoré sa bude na výkon činnosti používať, prípadne aj zmluva ohľadne zapožičania vozidla na výkon veterinárnych činností na dobu platnosti zmluvy
- potvrdenie o spotrebe motorového vozidla od autorizovaného predajcu, ak v technickom preukaze nie je uvedená spotreba PHM/100km,
- Fotokópia pridelenia (kartičky) DIC, resp. aj IC DPH z príslušného daňového úradu.

5.10 Ochrana osobných údajov

Podpisom tejto zmluvy dodávateľ súhlasí s podmienkami ohľadne ochrany osobných údajov vo väzbe na informačný systém VIS. Podmienky tvoria prílohu tejto zmluvy.

V Lučenci

.....

dátum a miesto podpisu

.....

objednávateľ,
pečiatka, podpis

.....

dodávateľ,
pečiatka, podpis

Príloha č. 1 Podmienky ochrany osobných údajov

I. Predmet prílohy

1. Predmetom tejto prílohy je spracúvanie osobných údajov dodávateľom v zmysle § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. v mene objednávateľa, v rozsahu a podľa potreby objednávateľa za účelmi spracúvania veterinárnych agend vrátane centrálného registra spoločenských zvierat.
2. Objednávateľ poveruje dodávateľa na spracúvanie osobných údajov o všetkých fyzických osobách súvisiacich s výkonom predmetu tejto prílohy, na základe a za podmienok uvedených v tejto prílohe. K spracúvaniu dochádza počas výkonu činností vyplývajúcich z povahy zmluvného vzťahu vymedzeného v Zmluve o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2025 (ďalej len ako „Zmluva“).

II. Vymedzenie základných náležitostí

1. Predmetom spracúvania sú osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu bežný osobný údaj: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, emailová adresa, vrátane rodného čísla v prípade registrácie do registra spoločenských zvierat.
2. Účel spracúvania osobných údajov je výkon veterinárnej agendy v zmysle zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
3. Dodávateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania Zmluvy. Po ukončení Zmluvy je dodávateľ povinný akékoľvek osobné údaje poskytnuté mu objednávateľom vymazať alebo zlikvidovať.
4. Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje bez súhlasu dotknutej osoby, a to na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. c) zák. č. 18/2018 Z.z.. a to podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
5. Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby podliehajúce výkonu kontroly pri realizácii povinností objednávateľa podľa veterinárneho zákona a ďalších predpisov.
6. Objednávateľ touto prílohou poveruje dodávateľa a dodávateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje označené v bode 1. tohto článku pre objednávateľa v minimálnom a nevyhnutnom rozsahu pri plnení povinností vyplývajúcich z hlavného zmluvného vzťahu..

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ vyhlasuje, že pri výbere dodávateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Objednávateľ vyhlasuje, že dodávateľ mu poskytol dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z.z. a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutých osôb.
2. Dodávateľ je povinný spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov objednávateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; dodávateľ je pri takom prenose povinný oznámiť objednávateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovávajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona.
4. Dodávateľ je povinný na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov vykonať opatrenia podľa § 39 zák. č. 18/2018 Z.z., najmä opatrenia na:
 - a. pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,
 - b. zabezpečenie trvalej dôverylosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov,
 - c. proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu,
 - d. proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.
5. Dodávateľ je povinný po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov, v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť objednávateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinností prijímať opatrenia na informácie a prístup k osobným údajom; na opravu,

vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov; na prenosnosť, právo namietat' a automatizované individuálne rozhodovanie; na základe žiadosti dotknutej osoby podľa druhej časti druhej hlavy zák. č. 18/2018 Z.z..

6. Dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť objednávateľovi pri zabezpečovaní bezpečnosti osobných údajov podľa § 39 až 43 zák. č. 18/2018 Z.z. s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné dodávateľovi.
7. Dodávateľ je povinný vymazať osobné údaje alebo vrátiť objednávateľovi osobné údaje po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia objednávateľa a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
8. Dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany objednávateľa alebo audítora, ktorého poveril objednávateľ.
9. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa, ak má za to, že sa pokynom objednávateľa porušuje tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi porušenie ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel.
10. Dodávateľ aj objednávateľ sa zaväzujú rešpektovať právo dotknutej osoby na informácie súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov v informačnom systéme, pokiaľ si ho písomne uplatní.
11. Pri spracúvaní osobných údajov sa dodávateľ zaväzuje dodržiavať zákony ako aj iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich medziach sa bude riadiť príkazmi a požiadavkami objednávateľa.
12. Objednávateľ prehlasuje, že vo vzťahu k dotknutým osobám má splnené všetky informačné a oboznamovacie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z., vrátane povinnosti informovať, že osobné údaje dotknutých osôb bude spracúvať na základe zmluvného vzťahu dodávateľ.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Táto príloha sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, obchodného zákonníka.
2. Fyzická osoba poskytujúca osobné údaje uvedené na Zmluve, podpisom tejto Zmluvy berie na vedomie, že jej osobné údaje v rozsahu v akom sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú spracúvané za účelom plnenia tejto Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je spoločnosť, prostredníctvom ktorej koná fyzická osoba (§ 13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Z.z.). Potvrďuje, že jej boli poskytnuté informácie o jej právach na prístup k osobným údajom; na opravu a výmaz osobných údajov; na obmedzenie spracúvania osobných údajov; informácie o povinnosti objednávateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov; na prenosnosť osobných údajov; na namietanie spracúvania osobných údajov; práve aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú; informácie o oznamovacej povinnosti objednávateľa v prípade porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Potvrďuje, že informácie a oznámenia jej boli poskytnuté v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, a to na základe jej žiadosti, v ústnej forme.